EDUFECTA

MOHON TINJAU SYARAT DAN KETENTUAN EDUFECTA SECARA SEKSAMA SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAYANAN EDUFECTA

SYARAT DAN KETENTUAN EDUFECTA

Syarat dan ketentuan penggunaan ini ("**Ketentuan Penggunaan**") mengatur hubungan antara **PT TECHNOMEDIA INTERKOM CEMERLANG** ("**EDUFECTA"**) dengan penggunanya ("**Pengguna**") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai Kontrak Elektronik, Pengguna setuju bahwa Ketentuan Penggunaan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan ketika Pengguna menekan tombol *"sign up"* pada saat pembukaan Akun atau tombol *"sign in"* pada saat akan mengakses Akun, merupakan persetujuan Pengguna untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan EDUFECTA sehingga keberlakuan Ketentuan Penggunaan ini, Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan, Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Sistem Informasi Akademik (AIS) dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Layanan oleh Pengguna.

EDUFECTA dan Pengguna masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Technomedia Interkom Cemerlang adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan penerbitan piranti lunak dengan tujuan komersil yang memiliki dan mengelola sebuah aplikasi Penyedia Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi dengan nama "EDUFECTA";
2. Pengguna adalah subjek hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini dan telah mendapatkan izin-izin yang wajib dimiliki dan diterbitkan oleh instansi-instansi terkait;
3. Dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini, Pengguna juga menyetujui Ketentuan Penggunaan tambahan, termasuk Ketentuan penggunaan pada masing-masing Layanan, beserta setiap perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan ini (selanjutnya, Ketentuan Penggunaan, Ketentuan Penggunaan tambahan dan setiap perubahannya secara bersama-sama disebut sebagai "Ketentuan Penggunaan"). Meskipun merupakan satu kesatuan, Ketentuan Penggunaan tambahan akan berlaku dalam hal terdapat perbedaan dengan Ketentuan Penggunaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengguna setuju atas Syarat dan Ketentuan sebagaimana yang tercantum seperti di bawah ini:

EDUFECTA

1. KETENTUAN UMUM

1.1 Ketentuan-ketentuan ini mengatur penggunaan Layanan yang disediakan bagi Pengguna oleh EDUFECTA, termasuk namun tidak terbatas pada;

1. Aplikasi EDUFECTA **("Aplikasi")**
2. Edufecta.com **("Situs")**
3. AIS
4. Layanan *Learning Management System*
5. Layanan *Accounting*
6. Layanan Sumber Daya Manusia
7. *Mobile App (Android & iOS)*
8. Layanan, konten, *update*, fitur, serta rilis baru yang di kemudian hari akan kami sediakan

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Layanan**")

1.2 Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan dan Ketentuan Penggunaan ini merupakan suatu kesatuan dokumen yang perlu disetujui oleh Pengguna sebelum dapat mendaftarkan dan menggunakan Layanan

1.3 Pengguna diharuskan memberikan dokumen administratif yang menunjukkan legalitas Pengguna serta dokumen lainnya yang diminta oleh EDUFECTA dengan cara yang ditetapkan oleh EDUFECTA

1.4 Dari waktu ke waktu, EDUFECTA dapat menambah, mengubah atau menghilangkan sebagian atau seluruh fitur atau fungsi dalam Layanan.

2 . PENGGUNAAN LAYANAN

2.1 Di luar dari Layanan AIS, EDUFECTA memberikan Layanan sebagaimana tertera dalam Ketentuan 1.1 secara gratis selama 1 (satu) tahun pertama setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Sistem Informasi Akademik (AIS) dan mulai terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan ini ditandatangani oleh Pengguna

2.2 Periode penggunaan Layanan adalah selama 5 (lima) tahun

2.3 Dengan berakhirnya periode penggunaan Layanan sebagaimana tertera dalam Ketentuan 2.2, maka Pengguna wajib memberitahukan kepada EDUFECTA 30 (tiga puluh) hari sebelum masa penggunaan Layanan berakhir, dan memutuskan untuk kembali menggunakan Layanan atau menghentikan Layanan

2.4 Apabila Pengguna memutuskan untuk kembali berlayanan setelah periode penggunaan Layanan berakhir, sebagaimana tertera dalam Ketentuan 2.3 maka Pengguna menyetujui bahwa EDUFECTA akan menawarkan dan memberikan Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan baru dan apabila Pengguna memutuskan untuk kembali berlayanan namun lewat dari jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertera dalam Ketentuan 2.3 maka Pengguna juga menyetujui bahwa EDUFECTA akan menawarkan dan memberikan Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan baru

2.5 Apabila Pengguna memutuskan untuk menghentikan Layanan, Pengguna wajib melakukan pemberitahuan tertulis kepada EDUFECTA bahwa Pengguna tidak melakukan perpanjangan masa penggunaan Layanan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemutusan penggunaan Layanan

2.6 Selama Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan ini berlaku, Pengguna mempunyai kebebasan penuh untuk memilih Layanan yang tersedia pada EDUFECTA

2.7 Pengguna setuju bahwa Layanan hanya dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana diperbolehkan berdasarkan (a) Ketentuan Penggunaan ini; dan (b) hukum yang berlaku, peraturan atau praktik atau pedoman yang diterima secara umum dalam yurisdiksi terkait di Indonesia.

3. BIAYA & PEMBAYARAN

3.1 Setelah berakhirnya masa Layanan gratis sebagaimana tertera dalam Ketentuan 2.1, maka Pengguna wajib melakukan pembayaran sesuai dengan Layanan yang digunakan oleh Pengguna, maupun biaya lain yang timbul dari penggunaan Layanan sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 (satu) Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan EDUFECTA

3.2 Pengguna memahami bahwa EDUFECTA dapat memblokir dan/atau memberhentikan akses Pengguna atas penggunaan Layanan apabila Pengguna tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan Layanan maupun biaya lain yang timbul dari penggunaan Layanan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan EDUFECTA

3.3 EDUFECTA akan mengirimkan bukti tagihan kepada Pengguna sesuai dengan jumlah penggunaan Layanan yang Pengguna gunakan dan Pengguna akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan tersebut

3.4 Pengguna memahami bahwa pembayaran atas total harga biaya penggunaan Layanan dilakukan dengan mengikuti proses pembayaran yang ditetapkan EDUFECTA. Pengguna wajib melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan EDUFECTA

3.5 Apabila lewat dari 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Pengguna belum juga melakukan pembayaran atas total harga Layanan yang digunakan Pengguna, maka EDUFECTA akan melakukan tindakan sebagaimana tertera dalam Ketentuan 3.2

3.6 Biaya Layanan yang tertera saat ini dalam Lampiran 1 (satu) Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan adalah biaya selama periode penggunaan Layanan berlangsung. Apabila periode penggunaan Layanan telah berakhir dan Pengguna memutuskan untuk meneruskan Layanan, maka EDUFECTA akan memberitahukan kepada Pengguna dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna melalui sarana apapun yang telah ditetapkan oleh EDUFECTA terkait dengan perubahan biaya Layanan EDUFECTA

3.7 Semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya baik yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan Layanan, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.8 Saat Pengguna masih menggunakan Layanan, setiap tahunnya EDUFECTA akan menghibahkan 15% dari total biaya fitur yang dibayarkan oleh Pengguna guna kebutuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengguna.

4. AKUN EDUFECTA

4.1 Untuk dapat menggunakan Layanan, Pengguna harus menyetujui Ketentuan Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi, mendaftarkan data Institusi Pengguna dan membuat akun EDUFECTA. Pengguna wajib untuk menyediakan informasi akun yang benar, akurat, terbaru, dan lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh EDUFECTA.

4.2 Akun hanya dapat digunakan oleh Pengguna dan/atau pihak lain yang telah diberikan otorisasi oleh Pengguna untuk mengakses Akun dan tidak bisa dialihkan kepada pihak ketiga lainnya yang tidak terotorisasi dengan alasan apapun. EDUFECTA berhak menolak untuk memfasilitasi penggunaan Layanan jika EDUFECTA mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa Pengguna telah mengalihkan atau membiarkan Akun digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang tidak terotorisasi oleh Pengguna

4.3 Pengguna dan/atau pihak lain yang telah diberikan otorisasi oleh Pengguna diharuskan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pengguna. Semua kerugian dan risiko yang diakibatkan dari kelalaian Pengguna dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan, ditanggung sepenuhnya oleh Pengguna. Dalam hal ini, EDUFECTA menganggap setiap penggunaan yang dilakukan melalui Akun Pengguna sebagai penggunaan yang sah dari Pengguna

4.4 Pengguna harus segera memberitahukan kepada EDUFECTA apabila terdapat pelanggaran keamanan atau penggunaan akun secara tidak sah. EDUFECTA akan melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap pelanggaran penggunaan keamanan atau penggunaan akun secara tidak sah tersebut.

5. PEMBATALAN AKUN

5.1 EDUFECTA dapat membatalkan atau menghentikan akun Pengguna pada setiap waktu sebagaimana tertera dalam Ketentuan 13.1 dan/atau berdasarkan kebijakan dari EDUFECTA sendiri

5.2 Pengguna memiliki hak untuk membatalkan akunnya pada Layanan pada setiap waktu. Dalam hal Pengguna membatalkan akun miliknya sebelum berakhirnya periode penggunaan Layanan, maka pembatalan tersebut akan berlaku pada saat itu juga dan Pengguna tidak berhak atas pengembalian biaya penggunaan Layanan

5.3 Apabila akun Pengguna dibatalkan, maka: (a) akun tersebut dapat di non-aktifkan atau dihapus; (b) semua hak Pengguna dalam Ketentuan Penggunaan akan langsung berakhir; dan (c) tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semua data dan konten Pengguna tidak dapat diakses dari sistem EDUFECTA. EDUFECTA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari pembatalan akun Pengguna.

6. KEBIJAKAN PRIVASI

6.1 Pengguna dengan ini memberikan izin yang bebas royalti, tidak dapat dicabut kembali, tanpa batas waktu, dapat disublisensikan dan berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan (termasuk untuk tujuan komersial) informasi dan/atau data yang dikumpulkan oleh EDUFECTA melalui penggunaan Pengguna atas Layanan. Selain dari hak ini, EDUFECTA tidak menuntut hak kekayaan intelektual lainnya sehubungan dengan informasi atau konten yang diberikan oleh Pengguna pada Layanan

6.2 Pengguna memahami dan mengakui bahwa data dan informasi yang Pengguna berikan dalam penggunaan Layanan dapat merupakan, mengandung dan/atau berkaitan dengan data dan informasi milik pihak lain. Pengguna bertanggung jawab untuk dan menyatakan serta menjamin bahwa Pengguna telah mendapatkan izin untuk memberikan data dan informasi pihak lain tersebut kepada EDUFECTA. Pengguna dengan ini membebaskan EDUFECTA dari segala klaim, tuntutan dan/atau kerugian yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pemberian data dan informasi pihak lain tersebut oleh Pengguna

6.3 Penggunaan dan/atau akses ke Layanan juga akan tunduk pada segala aturan yang dituangkan dalam kebijakan privasi EDUFECTA yang dimuat pada Layanan ("**Kebijakan Privasi**"). Pengguna telah memahami isi dari Kebijakan Privasi. Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan ini merupakan suatu kesatuan dokumen yang perlu disetujui oleh Pengguna sebelum dapat mendaftarkan diri dan menggunakan Layanan.

7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

7.1 Seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dalam Ketentuan Penggunaan ini akan tetap menjadi milik eksklusif dari EDUFECTA

7.2 Apabila dalam pelaksanaan Ketentuan Penggunaan ini, Pengguna dalam melakukan kegiatan apapun menggunakan EDUFECTA di luar Ketentuan Penggunaan ini termasuk namun tidak terbatas pada slogan, gambar, foto, logo yang merupakan properti milik EDUFECTA, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari EDUFECTA

7.3 Seluruh fitur, fungsi maupun modul Layanan EDUFECTA merupakan milik EDUFECTA dan Pengguna tidak berhak menduplikasi, mengumumkan, dan menampilkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak manapun namun tidak terbatas melakukan pendaftaran hak cipta pada institusi terkait dan apabila terbukti melakukan hal tersebut, maka Pengguna akan membayar denda sebesar 100 (seratus) kali lipat dari nilai pekerjaan beserta ganti rugi lainnya yang diderita EDUFECTA termasuk hilangnya peluang mendapatkan keuntungan.

8. TANGGUNG JAWAB PENGGUNA

8.1 Dalam menggunakan Layanan, Pengguna wajib untuk memiliki seluruh lisensi dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha Pengguna. Pengguna bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari kegiatan Pengguna dinyatakan melanggar hukum, peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum

8.2 Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Pengguna kepada EDUFECTA dan Pengguna dengan ini membebaskan EDUFECTA dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pengguna sehubungan dengan setiap informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Pengguna kepada EDUFECTA

8.3 Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Layanan dalam cara yang wajar dan setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban dari EDUFECTA atas segala tuntutan, kerugian, dan/atau kehilangan sehubungan dengan penggunaan Layanan dalam cara yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan Ketentuan Penggunaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna

setuju bahwa Pengguna tidak akan mengaitkan Layanan dan EDUFECTA dengan aktivitas apapun yang mungkin dianggap, termasuk namun tidak terbatas, sebagai:

1) Melanggar Hak Kekayaan Intelektual, hak publikasi atau privasi pihak ketiga manapun;
2) Menjual penggunaan, akses, atau mereproduksi Layanan kepada pihak ketiga manapun; dan/atau
3) Suatu penipuan, memperdaya, atau menyesatkan dengan cara apapun.

8.4 Pengguna yang akan mengimplementasikan Layanan EDUFECTA di server yang sudah tersedia di kampus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut::

1) Jika Pengguna menggunakan *server on premise*, server tersebut harus memiliki IP publik dan dapat diakses oleh EDUFECTA.
2) Jika menggunakan *server cloud*, Pengguna harus menginformasikan *username*, *password* dan informasi IP kepada EDUFECTA.

9. GANTI RUGI DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

9.1 Apabila Pengguna tidak melakukan pembayaran atas penggunaan Layanan, maka Pengguna akan dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada EDUFECTA sebesar 1 $^{o}/_{oo}$ (satu permil) dari tagihan yang tertunggak.

9.2 Pengguna dengan ini setuju untuk mengganti kerugian (apabila ada) dan membebaskan EDUFECTA dari pihak ketiga maupun pihak lainnya atas tuntutan dan/atau gugatan namun tidak terbatas baik pidana maupun perdata sehubungan dengan penggunaan Layanan EDUFECTA.

9.3 Layanan disediakan dengan basis “apa adanya” (*as is*) dan “sebagaimana tersedia” (*as available*), dan penggunaan Pengguna atas Layanan adalah risiko dari Pengguna sendiri. EDUFECTA tidak menyatakan atau menjamin bahwa ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, kelengkapan atau keamanan dari Layanan dapat memenuhi kebutuhan spesifik Pengguna dan akan sesuai dengan harapan Pengguna.

9.4 EDUFECTA akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dan merawat Layanan agar tetap berjalan lancar.

10. PERNYATAAN DAN JAMINAN

10.1 Pengguna adalah subjek hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang dalam pengampuan dan menjamin bahwa tidak terlibat suatu perkara, sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan Ketentuan Penggunaan ini.

10.2 Pengguna tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Melakukan upaya pemecahan kode *(reverse engineering)* terhadap sistem Layanan ataupun EDUFECTA dan Afiliasinya dengan sengaja;
b) Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan sistem Layanan ataupun EDUFECTA dan Afiliasinya dengan sengaja; dan/atau

c) Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data website EDUFECTA ataupun IT dan Afiliasinya dengan sengaja.

10.3 EDUFECTA dengan ini menjamin untuk menjaga setiap kerahasiaan data akademis maupun non akademis Pengguna serta menjamin untuk melakukan pembaharuan pada EDUFECTA apabila ada, sesuai dengan setiap perkembangan teknologi proses belajar mengajar

10.4 EDUFECTA menjamin aksesibilitas data EDUFECTA yang akan dipergunakan oleh Pengguna untuk seluruh pelaporan data

10.5 EDUFECTA dengan ini menjamin akan memastikan bahwa Pengguna aplikasi EDUFECTA akan selalu mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam EDUFECTA baik yang telah ada sekarang maupun yang akan disesuaikan kembali di kemudian hari

10.6 Dalam melaksanakan Ketentuan Penggunaan ini, Pengguna menjamin untuk tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya) yang memiliki tujuan atau efek penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

10.7 Dengan melanjutkan untuk mengakses atau menggunakan Layanan, Pengguna setuju untuk tunduk dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Ketentuan Penggunaan ini.

11. KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

11.1 Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Ketentuan Penggunaan ini adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak, namun tidak terbatas pada bencana alam, penyebaran wabah penyakit, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, peperangan, revolusi, pemogokan buruh, sabotase, peledakan bom, perampokan, peretas ataupun tindakan *hacker* yang menerobos sistem keamanan, perubahan kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan Ketentuan Penggunaan ini, dan lain-lain.

11.2 Apabila Pengguna mengalami *force majeure*, maka Pengguna wajib segera memberitahukan kepada EDUFECTA secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kejadian *force majeure*, disertai dengan bukti atau keterangan resmi, dan upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *force majeure* tersebut. Setelah itu, Pengguna wajib memberitahukan kepada EDUFECTA secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kondisi yang diakibatkan *force majeure* telah kembali pulih dan kegiatan dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan Ketentuan Penggunaan ini

11.3 Pengguna setuju untuk membebaskan EDUFECTA dari setiap tuntutan dan tanggung jawab, jika EDUFECTA tidak dapat memfasilitasi Layanan, termasuk memenuhi instruksi yang Pengguna berikan melalui sistem EDUFECTA dan/atau Layanan, baik sebagian maupun seluruhnya, karena suatu keadaan kahar.

12. KERAHASIAAN

12.1 Informasi Rahasia adalah data dan informasi yang :

1) Diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan penggunaan Layanan aplikasi EDUFECTA
2) Merupakan hak milik dari, mengenai atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan
3) Mengenai salah satu Pihak yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut.

12.2 Pengguna sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Ketentuan Penggunaan ini dikategorikan sebagai Informasi Rahasia dan untuk itu Pengguna sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi tersebut kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari EDUFECTA dan/atau informasi tersebut telah berlaku dan diketahui secara umum atau telah disepakati dalam Ketentuan Penggunaan ini.

12.3 Seluruh informasi dan data terkait dengan Ketentuan Penggunaan ini yang diterima oleh Pengguna harus dijaga kerahasiaannya dan untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Ketentuan Penggunaan ini. Klausul kerahasiaan ini akan berlaku dan mengikat sejak berlaku efektifnya Ketentuan Penggunaan ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun setelah Ketentuan Penggunaan ini berakhir.

12.4 Pengguna sepakat bahwa akses terhadap Informasi Rahasia yang diberikan EDUFECTA hanya akan diberikan kepada direktur, karyawan, akuntan, penasehat Pengguna dan/atau afiliasinya yang memerlukan akses terhadap Informasi Rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Ketentuan Penggunaan ini dengan ketentuan bahwa Pengguna bertanggung jawab penuh atas penggunaan Informasi Rahasia oleh pihak-pihak tersebut di atas.

12.5 Pengguna sepakat bahwa EDUFECTA berhak untuk memberitahukan segala data dan Informasi Rahasia kepada Afiliasinya dan/atau Mitra Pihak Ketiga Penyedia Layanan kepada Pengguna untuk meningkatkan Layanan EDUFECTA (termasuk untuk sistem fraud, fraud rules dan keperluan audit korporasi) dan untuk melakukan penawaran produk dan/atau Layanan EDUFECTA, semata-mata untuk keperluan pelaksanaan Ketentuan Penggunaan ini.

12.6 EDUFECTA berhak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan atau oleh otoritas pemerintah manapun.

12.7 Apabila ada kelalaian atau pelanggaran untuk mematuhi kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan seperti tersebut diatas, Ketentuan Penggunaan ini dapat diakhiri oleh EDUFECTA secara sepihak dan Pengguna akan bertanggung jawab atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang diderita oleh EDUFECTA akibat pelanggaran dari ketentuan Kerahasiaan ini.

13. PENGAKHIRAN KETENTUAN PENGGUNAAN

13.1 Pengakhiran Ketentuan Penggunaan ini, dapat disebabkan oleh:

1) Berakhirnya masa Ketentuan Penggunaan ini

2) Pengguna tidak melaksanakan Ketentuan Penggunaan ini

3) Pelanggaran atas Ketentuan Penggunaan ini (baik sebagian maupun seluruhnya) yang dilakukan oleh Pengguna

4) Pengguna terbukti turut serta dalam suatu tindak pidana, perbuatan melawan hukum, atau menjadi pihak yang digugat dalam suatu perkara

5) Pengguna terbukti melakukan tindakan yang merugikan EDUFECTA

13.2 Berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, EDUFECTA berhak untuk secara sepihak mengakhiri Ketentuan Penggunaan ini (baik seluruhnya maupun sebagian) untuk seketika dan secara langsung, apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam Ketentuan Penggunaan ini yang dilakukan oleh Pengguna

13.3 Apabila pada saat berakhirnya Ketentuan Penggunaan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum Pengguna selesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan tetap berlaku dan mengikat sampai dengan Pengguna menyelesaikan sisa hak dan kewajiban tersebut

13.4 Para Pihak untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

14. HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

14.1 Pengguna setuju bahwa: (i) Layanan akan diberikan dari Indonesia; (ii) hukum Indonesia berlaku untuk Ketentuan Penggunaan ini, termasuk setiap permasalahan kontraktual atau non-kontraktual atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini, akses dan penggunaan Layanan oleh Pengguna, dan hubungan antara EDUFECTA dengan Pengguna; dan (iii) setiap konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Layanan atau konflik antara EDUFECTA dengan Pengguna sehubungan dengan Layanan akan diajukan dan diselesaikan pertama-tama melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan timbulnya konflik. Apabila setelah jangka waktu dimaksud tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian konflik akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu mengenai prosedur arbitrase. Arbitrase akan dipimpin oleh 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di DKI Jakarta, Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak dapat digugat kembali dan tidak ada satu Pihakpun yang dapat memulai suatu persidangan atau memasukan suatu gugatan di pengadilan manapun sehubungan dengan sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini

14.2 Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan

14.1 Maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

15. LAIN-LAIN

15.1 Ketentuan Penggunaan ini adalah keseluruhan perjanjian antara Pengguna dan EDUFECTA dan menggantikan seluruh pemahaman, komunikasi dan persetujuan sebelumnya, baik tertulis maupun lisan, terkait pokok isi dari Ketentuan Penggunaan ini. Ketentuan Penggunaan ini harus dibaca bersama dan berlaku secara bersama dengan Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan, Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Sistem Informasi Akademik (AIS), Kebijakan Privasi, Ketentuan Penggunaan Terpisah dan/atau syarat dan ketentuan lain yang berlaku untuk Layanan yang Pengguna pilih, termasuk dari pihak ketiga atau mitra (apabila ada).

15.2 Apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan bahwa terdapat bagian dari Ketentuan Penggunaan ini yang tidak berlaku, bagian tersebut akan dihilangkan tanpa mempengaruhi bagian lain dari Ketentuan Penggunaan ini dan ketentuan yang lain akan tetap sah dan dapat diberlakukan.

15.3 Pengguna tidak dapat mengalihkan hak atau kewajiban Pengguna berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari EDUFECTA. Namun, EDUFECTA dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Ketentuan Penggunaan ini tanpa persetujuan Pengguna kepada (a) afiliasi nya, dan (b) pihak lain yang EDUFECTA tunjuk.

15.4 Pengguna setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Ketentuan Penggunaan ini dapat dilakukan oleh EDUFECTA atas dasar pertimbangannya sendiri. Perubahan atas Ketentuan Penggunaan ini akan berlaku setelah EDUFECTA mengumumkan perubahan atas Ketentuan Penggunaan tersebut melalui Layanan EDUFECTA ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh EDUFECTA (termasuk dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis secara langsung kepada Pengguna). Dengan melanjutkan akses dan penggunaan Platform EDUFECTA dan Layanan setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, maka Pengguna akan dianggap telah menyetujui perubahan atau amandemen tersebut dan setuju untuk terikat dengan Ketentuan Penggunaan yang sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

15.5 Pengguna setuju bahwa Pengguna tidak akan melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dengan dibuatnya maupun keabsahan Ketentuan Penggunaan ini dalam bentuk Kontrak Elektronik.

15.6 Pelaksanaan instalasi terhadap Pengguna akan diprioritaskan untuk Pengguna yang memilih Layanan *server cloud* yang dikelola oleh EDUFECTA.

16. KONTAK EDUFECTA

Pengguna dapat menghubungi EDUFECTA terkait Layanan melalui edufecta.com

EDUFECTA

SURAT KESEPAKATAN PENGGUNAAN LAYANAN EDUFECTA

Dengan ini, Pengguna menyatakan bahwa Pengguna telah membaca, mengetahui, mengerti sepenuhnya dan setuju dengan:

1. Seluruh Syarat dan ketentuan (**"Ketentuan Penggunaan")** Layanan yang disediakan EDUFECTA
2. Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan EDUFECTA dan Lampiran didalamnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berlaku secara bersama
3. Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan EDUFECTA dan Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Layanan Sistem Informasi Akademik (AIS) EDUFECTA adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berlaku secara bersama
4. Surat Kesepakatan Penggunaan Layanan EDUFECTA ini berlaku sejak …….. sampai dengan ……

KOTA, DD MMM YYYY

(tanggal, ttd Pengguna & nama jelas + Stempel)

Note:
Mohon melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut;

- KTP Pejabat yang berwenang
- NPWP Perusahaan
- SK
- Akta Pendirian Usaha
- Akta Susunan Pengurus Terakhir

EDUFECTA

Lampiran 1

Acuan Biaya Layanan EDUFECTA (khusus APTISI)

Fitur	Tahun pertama	Tahun Berikutnya	Keterangan
Academic Information System	**GRATIS**	**GRATIS**	**Hibah APTISI 5th**
Learning Management System	**GRATIS**	Rp 30.000,- Rp 40.000,-	Per Mahasiswa/Semester Per Mahasiswa/Tahun
Accounting	**GRATIS**	<100 Staff = Rp 250.000,- >100 Staff = Rp 400.000,-	Per Bulan
Sumber Daya Manusia	**GRATIS**	Rp 20.000,-	Per Pegawai/Bulan

Layanan Pendampingan Implementasi & Pelatihan (Jika Diperlukan)

Jasa	Harga	Keterangan
Pendampingan - On Site	Rp5.000.000,- (2 hari kerja) Tambahan Rp2.500.000,- / hari untuk hari ke-3 dan seterusnya	Biaya dinas pendampingan (Hotel & Transportasi) akan ditanggung oleh Pengguna.
Pendampingan - Online	Rp1.000.000,- / hari	8 Jam Kerja sesuai dengan jam operasional Edufecta

Biaya *Server* & Storage (Amazon Web Service)

	s.d 1.000 Mahasiswa	s.d 4.000 Mahasiswa	s.d 10.000 Mahasiswa	s.d 20.000 Mahasiswa	> 20.000 Mahasiswa
Spesifikasi Server	hingga CPU 4 Core Ram 32 GB Storage 100 GB	hingga CPU 8 Core Ram 64 GB Storage 150GB	hingga CPU 16 Core Ram 128 GB Storage 250 GB	hingga CPU 32 Core Ram 128 GB Storage 500 GB	Kontak Kami
Biaya Server/bulan	Rp 2.750.000,-	Rp 10.250.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 26.500.000,-	

PT. Technomedia Interkom Cemerlang
Jl. RS. Fatmawati No 72/12, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
T +6221 7278 1949 / 2277 4445
www.edufecta.com

EDUFECTA

Lampiran 1 *(lanjutan)*

Storage (Tambahan)	Biaya / Bulan
100 GB	Rp 225.000,-
250 GB	Rp 525.000,-
500 GB	Rp 1.150.000,-
1 TB	Rp 2.300.000,-
2 TB	Rp 4.550.000,-

***Biaya *Server* termasuk dengan jasa pemeliharaan**
***Biaya Server belum termasuk biaya bandwith**
***Biaya Server di atas merupakan estimasi, perubahan harga mungkin terjadi tergantung dengan kebijakan dari penyedia layanan Cloud dan nilai tukar kurs.**

EDUFECTA dapat menawarkan Layanan tambahan yang memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersendiri diluar dari Ketentuan Penggunaan ("**Ketentuan Penggunaan Terpisah**"). Dalam hal tersebut, Ketentuan Penggunaan Terpisah yang akan berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian dengan Ketentuan Penggunaan.